

ज्ञापांक-7/नियम-01-02/2023-

163 (E)

पटना, दिनांक-

10/1/24

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनाथ समर्पित।

अभियंता प्रमुख सह-

अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-7/नियम-01-02/2023-

163 (E)

पटना, दिनांक-

10/1/24

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख सह-

अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

6/

4/

सेवा में,

ई० देव नारायण पाण्डेय
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना।

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :

Call Before U Dig App हेतु State Utility Agency Nodal पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार Call Before U Dig App से संबंधित निदेश निम्नांकित है :-

- विभागान्तर्गत सभी मुख्य अभियंताओं को जल संसाधन विभाग का State Utility Agency Nodal पदाधिकारी नामित किया जाता है।
- विभागीय नोडल पदाधिकारी, Call Before U Dig App-सह-अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना द्वारा State Utility Agency Nodal हेतु मुख्य अभियंता का User Id एवं Password बनाया जायेगा तथा इसकी सूचना संबंधित मुख्य अभियंता को दी जायेगी।
- भविष्य में निर्गत किये जाने वाले विभाग के सभी Work Order, Award Letter एवं Permission Letter में संवेदकों द्वारा CBuD App उपयोग करने संबंधी एक कड़िका अनिवार्य रूप से शामिल की जायेगी।

विश्वासभाजन
(देव नारायण पाण्डेय)
20/3/2023

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक -1/पी.एम.सी./विविध/161/2023-205

पटना, दिनांक-20/3/2023

प्रतिलिपि :- विभागीय नोडल पदाधिकारी Call Before U Dig App-सह-अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, WRD सूचना प्रावैधिकी केंद्र, जल संसाधन विभाग, पटना को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(देव नारायण पाण्डेय)
20/3/2023

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

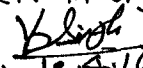
बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-274/पटना, दिनांक-18.04.2016
विभागीय आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-200/पटना, दिनांक 14.03.2016 द्वारा मानक बिडिंग डोक्यूमेंट (SBD) के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए गये हैं। उक्त आदेश के कंडिका 2.3 में key and critical equipments के Max*** age as on(years) के संबंध में यह वर्णित है कि संवेदक को यह शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का जीवनकाल पाँच वर्ष से अधिक नहीं है, जबकि विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका में अंकित मशीनों के जीवनकाल से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश मशीनों का जीवनकाल पाँच वर्षों से अधिक है। उक्त विरोधाभास को दूर करने के दृष्टिकोण से उक्त वर्णित विभागीय आदेश के कंडिका 2.3 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

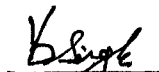
एस0बी0डी0 के सेक्सन-1 एनेक्सचर-। List of key and critical equipments में Max***age as on(years) के कॉलम में अनुसूचित दर पुस्तिका में मशीनों के निर्धारित जीवनकाल में से दो वर्ष कम कर प्राप्त वर्ष अथवा पाँच वर्ष में जो अधिक हो उसे ही अंकित किया जाय। यदि निविदा के साथ निविदाकार द्वारा यह शपथ पत्र संलग्न किया जाता है कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का जीवनकाल Max***age as on(years) के कॉलम में अंकित वर्षों से अधिक नहीं है, तो उसकी मान्यता दी जाय।

उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


(योगेश्वरसिंह)

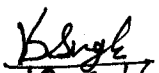
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-274/पटना, दिनांक-18.04.2016
प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(योगेश्वरसिंह)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-274/पटना, दिनांक-18.04.2016
प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।


(योगेश्वरसिंह)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-क०/विविध-०६/२०१० (खण्ड-II)-385

/पटना, दिनांक- 26/08/2020

प्रेषक,

अरुण कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

निदेशक, वाल्मी, पटना।

निदेशक, कय, भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय,

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

संयुक्त निदेशक, FMISC

जल संसाधन विभाग, अनीसाबाद, पटना।

विषय:- राज्य सरकार के सभी विभाग/निगम/निकाय/बोर्ड इत्यादि संस्थानों में ई-क्रय 2.0 प्रणाली लागू करने के संबंध में।

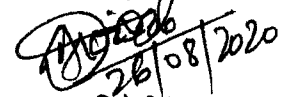
प्रसंग:- सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-०७/सू०प्रा०-३६/२००७ (खण्ड)-७५२ दिनांक-२१.०८.२०२०.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार सूचित करना है कि ई-क्रय 2.0 प्रणाली पर निविदा निष्पादन हेतु प्रसांगिक संकल्प में वर्णित निदेशों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,



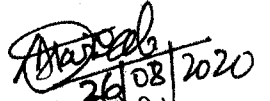
(अरुण कुमार द्विवेदी,)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञाप सं०:- क०/विविध-०६/२०१० (खण्ड-II)-385 /पटना, दिनांक- 26/08/2020

प्रतिलिपि-सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-२ एवं ३/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/लोक सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०:- यथोक्त।



(अरुण कुमार द्विवेदी,)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञाप सं०:-क०/विविध-०६/२०१० (खण्ड-II)- 385

/पटना, दिनांक- 26/08/2020

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को पत्र
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।


26/08/2020

(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक 21/08/19

विषय : राज्य सरकार के सभी विभाग/निगम/निकाय/बोर्ड इत्यादि संस्थानों में ई-क्रय 2.0 प्रणाली लागू करने के संबंध में।

[Regarding implementation of e-procurement 2.0 system in all departments / corporations / bodies / boards etc. of the State Government]

राज्य सरकार ने सरकारी क्रय के लिए निविदा जमा करना, निविदा के मूल्यांकन के अतिरिक्त निविदा निष्पादन में विलम्ब, अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की संभावना, पारदर्शिता का अभाव आदि की समस्या के निराकरण हेतु ई-क्रय (e-Procurement) प्रणाली को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-5188 दिनांक 15.06.2009 के द्वारा लागू करने का निर्णय लिया।

उक्त संकल्प में यह प्रावधान किया गया कि ई-क्रय (e-Procurement) प्रणाली के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं बेल्ट्रॉन की होगी। तदनुसार उक्त कार्य का संपादन नोडल एजेंसी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना के द्वारा किया गया। वर्तमान में राज्य के सभी खरीदारी हेतु 70 से अधिक विभाग, निगम, निकाय, बोर्ड आदि सरकारी संस्थानों में ई-क्रय प्रणाली (e-Tendering / e-procurement system) लागू है।

2. कार्यकारी एजेंसी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना के पत्रांक-621 दिनांक 31.01.2020 के द्वारा ई-क्रय प्रणाली में हुए विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर ई-निविदा के विभिन्न शीर्षों के विरुद्ध प्राप्त किए जाने वाले शुल्कों की राशि, माध्यम (online / offline) एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान इत्यादि में पुनरीक्षण/संशोधन किए जाने की आवश्यकता पर विचारार्थ Apex Committee की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

3. उक्त के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प सं०-5188 दिनांक 15.06.2009 में गठित ई-क्रय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की दिनांक 20.03.2020 को सम्पन्न बैठक में ई-क्रय 2.0 प्रणाली को लागू करने का अनुशंसा प्रदान की गयी।

4. वर्णित स्थिति में राज्य सरकार के सभी विभाग/निगम/निकाय/बोर्ड इत्यादि संस्थानों में ई-क्रय 2.0 प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

5. ई-क्रय 2.0 प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत् है :-

(क) (i) निविदा निष्पादन शुल्क :- ई-क्रय 2.0 पर प्रकाशित होने वाले सभी निविदाओं का निविदा निष्पादन शुल्क निम्न रूप में पुनरीक्षित किया जाएगा :-

क्र०सं०	निविदा बैल्यू	वर्तमान TPF शुल्क/निविदाकार	संशोधित TPF शुल्क/निविदाकार
1.	70 लाख की सीमा तक	₹ 1,000.00 + टैक्स	₹ 500.00 + टैक्स
2.	70 लाख से अधिक एवं 3 करोड़ तक	₹ 5,000.00 + टैक्स	₹ 3,000.00 + टैक्स
3.	3 करोड़ से अधिक	₹ 15,000.00 + टैक्स	₹ 5,000.00 + टैक्स

(ii) निविदाकार निबंधन शुल्क :- ई-क्रय 2.0 पर प्रकाशित होने वाले सभी निविदाओं का निबंधन शुल्क निम्न रूप में पुनरीक्षित किया जाएगा :-

क्र०सं०	निविदा का प्रकार	वर्तमान शुल्क	पुनरीक्षित शुल्क
1.	नया	₹ 3,000.00 + टैक्स	₹ 1,000.00 + टैक्स
2.	नवीकरण	₹ 1,000.00 + टैक्स	₹ 500.00 + टैक्स

(ख) इस प्रणाली में अस्वीकृत निविदाओं के द्वारा समर्पित Earnest Money Deposit (EMD) को स्वतः रिफंड की व्यवस्था है। यदि किसी ऐसे अस्वीकृत निविदा पर पुनः विचार किया जा रहा हो, जिसके द्वारा समर्पित EMD को स्वतः Refund कर दिया गया है, तो निविदाओं का EMD Collection एवं Refund Manually किया जा सकेगा।

तत्हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग/वित्त विभाग के नाम से एक "नोडल खाता" खोला जाएगा। विभागों के द्वारा अलग से बैंक खाता खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता उक्त एकाउंट के संचालन एवं रिफंड प्रस्संकरण हेतु प्राधिकृत होंगे।

(ग) इस प्रणाली के तहत मात्र ऑनलाईन विधि से समर्पित EMD ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक EMD जमा किया जाना आवश्यक हो, तो मात्र बैंक गारण्टी ही स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रणाली के तहत बैंक गारण्टी के ऑनलाईन सत्यापन की व्यवस्था होगी।

(घ) ई-क्रय 2.0 प्रणाली में निविदा संबंधी कालावधि का निम्न रूप से निर्धारण किया जाता है :-

क्र०सं०	निविदा का प्रकार	कालावधि
1.	वैश्विक	निविदा नोटिस के प्रकाशन से 4 सप्ताह
2.	खुली	निविदा नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह
3.	अन्य	निविदा नोटिस के प्रकाशन से 7 दिन

(ङ) यदि निविदाकार के द्वारा निविदा शुल्क जमा कर दिए जाने के पश्चात् निविदा नहीं समर्पित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त निविदा को खोले जाने के पश्चात् संबंधित निविदाकार को निविदा शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा।

6. उक्त के अतिरिक्त ई-क्रय 2.0 प्रणाली की अन्य विशिष्टियाँ निम्नलिखित हैं :-

(क) इस प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने हेतु इस प्रणाली में निविदा Encryption की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत निविदाकार को निविदा समर्पित कर अपने निविदा को अनिवार्य रूप से Encrypt करना होगा तथा निविदा खोले जाने की तिथि से पूर्व उसे Decrypt करना होगा। यदि निविदा खोले जाने की तिथि से पूर्व कोई निविदा Decrypt नहीं की जाती है, तो उसे असमर्पित समझा जाएगा। यह व्यवस्था तभी लागू की जाएगी जब संबंधित क्रय प्राधिकार इसके लिए प्रत्यक्ष अनुरोध करेंगे।

(ख) ऐसी स्थिति में, जो निविदाकार के नियंत्रण से बाहर हो, यदि निविदा को निरस्त कर दिया जाता है, तो निविदा अभिलेख शुल्क स्वतः वापस कर दी जाएगी।

(ग) प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विभागों के द्वारा निविदा निष्पादन से संबंधित जानकारी e-proc पोर्टल पर अद्यतन नहीं की जाती है, जिससे निविदाकारों के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न होता है। e-proc 2.0 प्रणाली पर यदि किसी विभाग के दो से अधिक ऐसे निविदा उपलब्ध होंगे, जिसका वित्तीय निविदा खोले हुए 20 दिन से अधिक बीत चुका हो, तो उस ऐसे विभाग/यूजर तब तक नयी निविदा प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, जब तक सूचनाएं अद्यतन नहीं कर दी जाए।

(घ) निविदा विज्ञापनों में एकरूपता लाने तथा विज्ञापन की लागत को कम करने के लिए ई-क्रय प्रणाली 2.0 पर ऑनलाईन निविदा विज्ञापन सृजित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जा सकेगा।

(ङ) विभागों में एवं ई-क्रय प्रणाली पर निविदाकारों के अलग-अलग निबंधन के स्थान पर एक केन्द्रीयकृत निबंधन की व्यवस्था लागू की जाएगी। अब निबंधन की प्रक्रिया ऑनलाईन की जाएगी तथा संग्रहित शुल्क भी ऑनलाईन विभागों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

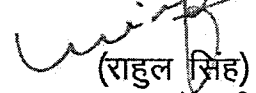
(च) बैंक सर्वर एवं ई-क्रय सर्वर के मध्य NEFT / RTGS प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए भुगतानों का मिलान करने में होने वाले विलंब को ध्यान में रखते हुए निविदा बंद करने एवं निविदा खुलने के बीच कम से कम 48 घंटे का अंतराल रखना अनिवार्य होगा एवं भुगतान आरंभ करने वाले बैंक के सर्वर समय पर विचार किया जाएगा।

7. उक्त योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना के द्वारा किया जाएगा।

8. संकल्प के प्रस्ताव में दिनांक 18.08.2020 को मद संख्या-18 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/ अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

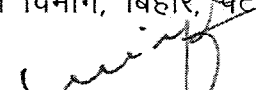

(राहुल सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 07-सू०प्रा०-36/2007 (खण्ड).....752

पटना, दिनांक 21/08/2020

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक-सी०डी० सहित) उप सचिव (ई-गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

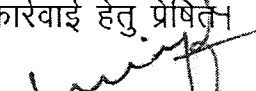


सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 07-सू०प्रा०-36/2007 (खण्ड).....752

पटना, दिनांक 21/08/2020

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

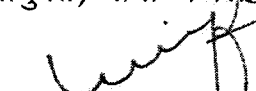


सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 07-सू०प्रा०-36/2007 (खण्ड).....752

पटना, दिनांक 21/08/2020

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

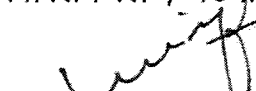


सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 07-सू०प्रा०-36/2007 (खण्ड).....752

पटना, दिनांक 21/08/2020

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 07-सू०प्रा०-36/2007 (खण्ड).....752

पटना, दिनांक 21/08/2020

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

आपको निदेश दिया जाता है कि इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।



सरकार के सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

देव नारायण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, पटना।

पटना, दिनांक :- 18/07/2023

विषय :- CWJC No.-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.07.2023 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना का न्यायादेश दिनांक-06.07.2023, अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्र पत्रांक-4439 दिनांक-17.07.2023 एवं विभागीय पत्रांक-915 दिनांक-24.12.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की दिनांक- 06.07.2023 को सुनवाई के उपरांत पारित न्यायादेश में वादी द्वारा दायर Writ याचिका को Dismissed कर दिया गया है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त आदेश का अनुपालन एवं उचित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभोजन
18/07/2023
(देव नारायण पाण्डेय)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 1/PMC/न्यायालय/01/2022 - 536

पटना, दिनांक- 18/07/2023

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/कैड/बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित।

18/07/2023
(देव नारायण पाण्डेय)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/PMC/न्यायालय/01/2022 - 536

पटना, दिनांक- 18/07/2023

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता आई0टी0, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

18/07/2023
(देव नारायण पाण्डेय)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह
अध्यक्ष
विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
-सह-अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पटना/दिनांक-

विषय- कार्य विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए लघु खनिजों के उपयोग हेतु मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने के संबंध में ।

प्रसंग:- संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-51 (अनु०) दिनांक-02.12.2019, खान एवं भूतत्व, बिहार, पटना के पत्रांक-3174 दिनांक-17.09.2019 एवं 3947 दिनांक-15.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खान एवं भूतत्व, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्रों द्वारा कार्य विभागों में सरकारी परियोजनाओं के लघु खनिजों (यथा-बालु, पत्थर, मिट्टी इत्यादि) के उपयोग हेतु मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने से संबंधित निदेशों के आलोक में दिनांक-22.11.2019 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में लिये गए निर्णय की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त निर्णय के अनुरूप प्राक्कलन में मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का प्राक्धान एवं विपत्र से कटौती करने की कार्यवाही की जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अंजनी कुमार सिंह)

अध्यक्ष

विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति

-सह-अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

दिनांक- 6-12-19

ज्ञापांक- 599 /

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनेटरिंग प्रमंडल संख्या-2, सह प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-51 (अनु०) दिनांक-02.12.2019 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

(अंजनी कुमार सिंह)

अध्यक्ष

विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति

-सह-अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

3388
1389

बिहार सरकार
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
E-mail ID-sorred2012@gmail.com

पत्रांक :- मु0नि0(पथ)- 02/2006 अंश-II 51(अपु) पटना दिनांक :- 02/12/2019
प्रेषक,

भवानी नन्दन,
संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
-सह-अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग-सह-सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
2. अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग-सह-सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
3. अभियंता प्रमुख,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग-सह-सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
4. अभियंता प्रमुख,
तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग-सह-सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
5. अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग-सह-सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
6. अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग-सह-सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
7. मुख्य अभियंता (असैनिक),
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड-सह-सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
8. मुख्य अभियंता (विद्युत),
भवन निर्माण विभाग-सह-सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक-22.11.2019 की बैठक में
लिये गये निर्णय से संबंधित कार्यवाही की प्रति के प्रेषण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-22.11.2019 की बैठक में राज्य स्तरीय
अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय की कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित
की जाती है।

अनु0-यथोक्त।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
3/83
03/12/19

विश्वासभाजन,

(भवानी नन्दन)
संयोजक,

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
-सह-अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
29/11/19

दिनांक-22-11-2019 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय :-

1. **कार्य विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए लघु खनिजों के उपयोग हेतु मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने के संबंध में**—खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—कार्य विभाग/Seigniorage-11/19-3947/एम0, पटना दिनांक—15.11.2019 के द्वारा कार्य विभागों में सरकारी परियोजनाओं के लिए लघु खनिजों (यथा—बालू, पत्थर, मिट्टी इत्यादि) के उपयोग हेतु मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने से संबंधित मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है, जिस पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार के सदस्यों द्वारा गहन विचार—विमर्श किया गया। खान एवं भूतत्व विभाग के उक्त पत्र (मार्गदर्शिका) एवं बिहार खनिज नियमावली, 2019 (खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना—3174/एम0, दिनांक—17.09.2019) के आलोक में समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-
 - (क) निर्माण कार्यों में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस उक्त खनिज के निर्धारित स्वामित्व (रॉयल्टी) दर के अतिरिक्त देय है।
 - (ख) कार्य विभागों द्वारा प्राक्कलन में लघु खनिज का मूल्य वैध खदान पर वर्तमान में प्रचलित खनिज मूल्य को रॉयल्टी सहित रखा जाय।
 - (ग) सभी सरकारी विभाग अपनी स्कीम या परियोजनाओं के लिए किसी लघु खनिज का उपयोग करने हेतु मालिकाना फीस की कटौती अपने आपूर्तिकर्ता या संवेदक से करेंगे।
 - (घ) मालिकाना फीस की कटौती प्राक्कलन में लगे वैध खदान पर रॉयल्टी सहित वर्तमान में प्रचलित खनिज मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से की जाय। इसमें अन्य मद यथा ढुलाई आदि को शामिल नहीं किया जाय।
 - (ङ) प्राक्कलन में मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का प्रावधान वैध खदान पर रॉयल्टी सहित वर्तमान में खनिज के मूल्य पर 10 (दस) प्रतिशत की दर से किया जाय। इसमें अन्य मद यथा ढुलाई आदि को शामिल नहीं किया जाय।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से प्राक्कलन में मालिकाना फीस का प्रावधान करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाने का निर्णय लिया गया :-

 - (i) दर—विश्लेषण में 10 (दस) प्रतिशत मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) नहीं जोड़ा जाय।
 - (ii) Carriage, overhead charge (excluding VAT/GST), Contractor Profit, Royalty को जोड़कर प्रत्येक कार्य मद का दर निर्धारित किया जाय तथा इस निर्धारित दर के आधार पर परियोजना की प्राक्कलित राशि निर्धारित की जाय।
 - (iii) Work-Contracts के लिए उपरोक्त कंडिका—(ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि/कुल लागत (Labour Cess रहित) पर Contract Service tax/work contract G.S.T. का प्रावधान अधिसूचित/निर्धारित दर के अनुसार किया जाय।
 - (iv) उपरोक्त कंडिका (ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि (G.S.T. रहित) पर 1 प्रतिशत Labour Cess का प्रावधान निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाय।
 - (v) उपरोक्त कंडिका (ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि (G.S.T. रहित एवं Labour Cess रहित) में सम्मिलित रॉयल्टी सहित Basic खनिज मूल्य (ढुलाई रहित) पर 10 (दस) प्रतिशत की दर से मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का प्रावधान अलग से किया जाय।

(vi) Bill of Quantity (B.O.Q.) में Work Value, GST Value, Labour Cess Value एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) Value का अलग-अलग उल्लेख किया जाय।

तत्संबंधी उदाहरण तालिका (Model Calculation Sheet) निम्न प्रकार है :-

- (a) Estimated Amount (प्राक्कलित राशि) including Carriage, overhead charge (excluding VAT/GST), Contractor Profit, Royalty but excluding GST, Labour Cess & Seigniorage Fee
="A"
- (b) Work Contract GST in Percentage
="Y" %
- (c) Contract GST Amount
="B"= $\frac{AY}{100}$
- (d) Labour Cess@1%
="C"= $A \times 0.01$
- (e) प्राक्कलन में सम्मिलित रॉयल्टी सहित लघु खनिज का Basic मूल्य (ढुलाई रहित)
="D"
- (f) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee)
रॉयल्टी सहित Basic लघु खनिज मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से
="E"= $D \times 0.10$
- (g) Bill of Quantity (B.O.Q.)

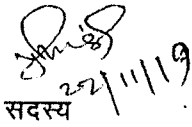
Work Value	=A
GST Value	=B
Labour Cess	=C
Seigniorage Fee	=E

- (च) वैध खदान से खनिज क्रय के समर्थन में संवेदक अपने विपत्रों के साथ खनन विभाग द्वारा निर्गत ई0 चालान की प्रति संलग्न करेंगे, जिसकी जाँच संबंधित कार्य विभागों द्वारा ही की जायेगी। विपत्रों के साथ खनिज क्रय के साक्ष्य स्वरूप ई0 चालान संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदकों के विपत्र से मालिकाना फीस के अतिरिक्त निर्धारित दर पर रॉयल्टी की वसूली भी कार्य विभागों द्वारा की जायेगी। साथ ही नियमाधीन अन्य कार्रवाई हेतु ऐसे संवेदकों की पूर्ण सूची कार्य विभागों द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (छ) साधारण मिट्टी निजी जमीन अथवा सरकारी भूमि से प्राप्त करने की स्थिति में बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के सारे प्रावधान लागू होंगे।
- (ज) निजी/सरकारी भूमि से नियमानुसार साधारण मिट्टी प्राप्त करने की स्थिति में व्यवहृत मिट्टी के संबंध में संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र के साथ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत परमिट साक्ष्य स्वरूप संलग्न रहने की स्थिति में सत्यापनोपरांत सिर्फ स्वामित्व की 10 प्रतिशत मालिकाना फीस के रूप में वसूली की जायेगी। जिन विपत्रों के साथ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत परमिट संवेदक साक्ष्य स्वरूप विपत्रों के साथ संलग्न नहीं किये होंगे या सत्यापनोपरांत गलत पाये जायेंगे तो वैसी स्थिति में प्रतिघनमीटर वर्तमान स्वामित्व दर 33/रु0 के अलावे 10 प्रतिशत मालिकाना फीस 3.30/- रु0 की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी एवं नियमाधीन अन्य कार्रवाई हेतु ऐसे संवेदकों की पूर्ण सूची कार्य विभागों द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

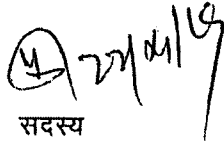
(झ) बिहार खजिन नियमावली, 2019 के नियम 37 (2) में सिंचाई विभाग द्वारा नहर तथा जल निकास प्रणाली के संधारण की प्रक्रिया में निष्कासित खनिजों के लिए खनिज निपटाव परमिट, लघु खनिजों के विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी के पूर्व भुगतान पर दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही उक्त नियमावली के नियम 37 (3) में विनिर्दिष्ट आपात स्थितियों के लिए समाहर्ता द्वारा लघु खनिजों के विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी के पूर्व भुगतान पर परमिट दिये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र के साथ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत परमिट साक्ष्य स्वरूप संलग्न रहने की स्थिति में सत्यापनोपरांत सिर्फ स्वामिस्व की 10 प्रतिशत मालिकाना फीस के रूप में वसूली की जायेगी। जिन विपत्रों के साथ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत परमिट संवेदक द्वारा साक्ष्य स्वरूप विपत्रों के साथ संलग्न नहीं किये होंगे या सत्यापनोपरांत गलत पाये जायेगे तो वैसी स्थिति में स्वामिस्व एवं मालिकाना फीस की वसूली की जायेगी।

2. अन्यान्य :-

(a) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.-12823 of 2019 SRMB Srijan Pvt. Ltd. V/s The state of Bihar & Others से संबंधित Supplementary Affidavit हेतु Statment of Fact के संबंध में :- समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से CWJC No.-12823 of 2019 SRMB Srijan Pvt. Ltd. V/s The state of Bihar & Others में Supplementary Affidavit हेतु Statment of Fact को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य

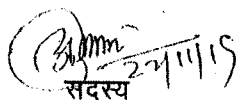
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना


सदस्य

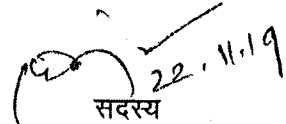
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना


सदस्य

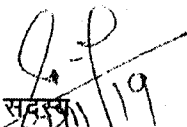
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता (असैनिक) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि0, बिहार, पटना


सदस्य

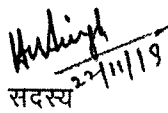
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता, (विधुत) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना


सदस्य

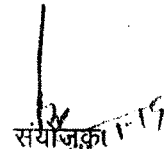
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, मुख्यालय जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।


संयोजक

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव, प्रबंधन
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार।
संयुक्त निदेशक,
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केन्द्र, अनिशाबाद, पटना।

पटना, दिनांक :- 05/09/19

विषय- SBD के Contract Clause-25, 'Settlement of Disputes and Arbitration' के संशोधन के संबंध में।

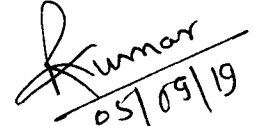
प्रसंग- पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- प्र0-7/नियम-01/2017-7435(S) दिनांक 04.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक- प्र0-7/नियम-01/2017-7435(S), दिनांक-14/08/2019 द्वारा निर्गत अधिसूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


05/09/19

(राकेश कुमार)

संयुक्त सचिव, प्रबंधन

पटना, दिनांक- 05/09/19

ज्ञापांक- 1/PMC/बैठक/120/2019 -633

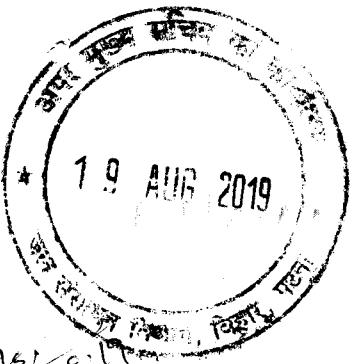
प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।


05/09/19

(राकेश कुमार)

संयुक्त सचिव, प्रबंधन



Government of Bihar
Road construction Department

Notification

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017- 7435(S) / पटना, दिनांक 14/8/19

In exercise of the powers conferred under Article 166 (3) of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to Substitute Contract Clause-25 of State SBD (Standard Bidding Document) by the following with effect from the date of its publication in the official gazette :-

"Contract Clause-25 Settlement of Disputes and Arbitration-

The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."

By the Order of Governor

Sd/-

(Ratnesh kumar)

Additional Secretary to the Government
Road Construction Department, Bihar, patna

Memo- प्र०-7/नियम-01/2017-

/Patna, Dated.....

Copy to Accountant General of Bihar, Patna for Information & Necessary Action.

Sd/-

(Ratnesh kumar)

Additional Secretary to the Government
Road Construction Department, Bihar, patna

Memo- प्र०-7/नियम-01/2017-

/Patna, Dated.....

Copy to Under Secretary E-Gazette Cell, Gazette Finance Department Bihar, Patna with 2 (two) hard copy of notification (Hindi & English) and CD in M/s Word for Publication in Bihar Gazette.

2. It is requested to send 1,000 (one thousand) copies of the notification.

अपर मुख्य सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

गैस प्रोसेस 6270

दिनांक 19.8.19

Sd/-

(Ratnesh kumar)

Additional Secretary to the Government
Road Construction Department, Bihar, patna

अधीक्षण अभियंता

P.T.O

सरकारी प्रेस 3415
दिनांक 27.8.19
मु० अभि० यो० एवं मोनिट०
जल संसाधन विभाग, पटना।

SE-1
कृपया सॉफ्टवेयर को मुद्रित करें
जब वेबसाइट पर अपलोड करने दें
मार्ग

EE-3
निदेशा उलगा कार्टाई कोट
27/8/19

CE(Mou.)
26.8.19

Memo- प्र०-7/नियम-01/2017- 7436(1) /Patna, Dated... 14/8/19
Copy to All Principal Secretaries/All Secretaries/All Head of Department/All
Divisional Commissioner/All District Magistrate for Information & Necessary Action.

14-8-19
(Ratnesh kumar)

Additional Secretary to the Government
Road Construction Department, Bihar, patna

14/8

70

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 1/PMC/विविध/879/2012-704

दिनांक : 03.08.18

आदेश

दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से कार्यावंटन की औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु राज्य में लागू एस०बी०डी० में सन्निहित Qualification Criteria को एस०बी०डी० के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश सं०-1/पी०एम०सी०/विविध/879/2012-200 दिनांक 14.03.2016 के द्वारा व्याख्या की गई है ताकि संवेदकों के बीच भ्रम की स्थिति नहीं रहे। इसका उद्देश्य सुयोग्य एवं अनुभवी संवेदकों/फर्मों की सेवाएँ विभागीय कार्यों हेतु प्राप्त कर वित्तीय स्पर्धा सुनिश्चित किया जाना भी है। परन्तु यह पाया जा रहा है कि Contract Management से संबंधित एस०बी०डी० के कतिपय कंडिकाओं की व्याख्या अभी भी आवश्यक है। इस क्रम में एस०बी०डी० की निम्न कंडिकाओं से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किये जा रहे हैं:-

1. SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन Experience of Executed Quantity of works

1.1 जल संसाधन विभाग के कार्यों यथा वीयर, चेक डैम, बराज, सी०डी० वर्क्स, एच०आर०, सी०आर० इत्यादि में बहुतायत मात्रा में सीट-पाईल का उपयोग किया जाता है। चूंकि सीट-पाईल का उपयोग मूलतः जल संसाधन विभाग के संरचनाओं में ही होता है, अतः अन्य कार्य विभागों के सुयोग्य संवेदकों/फर्मों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में नदियों पर निर्मित किये गये पुलों में प्रयुक्त किये गये स्टील-पाईल/बोर-पाईल की भी मान्यता सीट पाईल के बदले में दी जानी चाहिए।

चूंकि सीट पाईल एवं स्टील-पाईल की गणना मेट्रीक टन में की जाती है, अतः इन दोनों को समकक्ष मानते हुए कार्यानुभव की मांग की जाय। यदि कार्य एक वित्तीय वर्ष में किया जाना है तो Sheet Pile/ Steel Pile मद में 40 प्रतिशत का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेज में मांगी जाय।

इसके अतिरिक्त Sheet Pile के कार्यानुभव के रूप में नदियों में निर्मित किये गये पुलों में 1.0 मीटर dia या इससे अधिक dia का पाईल की भी मान्यता दी जानी चाहिए। इस हेतु कार्य में लगने वाले सीट पाईल को प्रति मेट्रीक टन 20.32 मीटर लंबाई के दर से रूपांतरित करते हुए बोर पाईल की भी मान्यता दी जाय।

उदाहरणस्वरूप :-

- कार्य में प्रयुक्त होने वाले सीट पाईल की मात्रा - 100MT
- प्रति मेट्रीक टन 20.32 मीटर की दर से सीट पाईल की लंबाई = $100 \times 20.32 = 2032m$
- उक्त के समतुल्य 1.0 मीटर dia या इससे अधिक dia का 2032 मीटर लंबाई का Bore Pile माना जाय।
- Bore Pile के कार्यानुभव के रूप 1.0 मीटर Dia या इससे अधिक Dia के उक्त लंबाई का 40 प्रतिशत यानि $2032 \times 0.4 = 812.80$ मीटर लंबाई का प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेजों में मांगी जाय।

1.2 इस प्रकार निविदा दस्तावेज में सीट पाईल के कार्यानुभव के कॉलम में सीट पाईल/ नदियों पर निर्मित पुलों में प्रयुक्त किये गए स्टील पाईल/ नदियों पर निर्मित पुलों में प्रयुक्त किये गए 1.0 मीटर dia या इससे अधिक dia के बोर पाईल = 40MT/40MT/812.8m अंकित किया जाय।

2. SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.7 के अधीन Available Bid Capacity की गणना हेतु Value of Existing Commitments and Ongoing works से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना है, जो Engineer in charge (कार्यपालक अभियंता अथवा समकक्ष से कम नहीं) से प्रतिहस्ताक्षरित हो। इस हेतु SBD Section 2 कंडिका 1.4(A) में विहित प्रपत्र भी संलग्न है। विभागीय कार्यों के निविदा निस्तार के



दौरान यह पाया गया है कि बहुत से अनुभवी, योग्य एवं Financially Sound संवेदक/ फर्म विहित प्रपत्र में सूचनाएँ नहीं समर्पित करने के कारण निविदा में भाग नहीं ले पाते हैं अथवा निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित कर दिये जाते हैं। अतः यदि फर्म/संवेदक निविदा के साथ Value of Existing Commitments and Ongoing works के लिए Engineer in charge से विहित प्रपत्र में प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के बदले में संबंधित कार्य के एकरारनामा/कार्यावटित आदेश जिसमें कार्य की राशि सम्मिलित हो, समर्पित करते हैं तो कुल एकरारित/कार्यावटित राशि को Value of Existing Commitments and Ongoing works मानते हुए Bid Capacity की गणना की जाय।

3. विभागीय आदेश सं०-1/पी०एम०सी०/विविध/879/2012-200 दिनांक 14.03.2016 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।
4. उपरोक्त पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


03/08/2018

(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक : 1/PMC/विविध/879/2012-704

दिनांक : 03.08.18

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित)/निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ०एम०आई०एस०सी०/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल^{1/2}/उप सचिव, काडा/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


03/08/2018

(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक : 1/PMC/विविध/879/2012-704

दिनांक : 03.08.18

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।


03/08/2018

(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार,,

जल संसाधन विभाग

पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/629/2003-796 पटना, दिनांक

24-5 2005

प्रेषक,

श्री 0 श्याम नन्दन प्रसाद,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय:-

जल संसाधन विभाग में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की निविदा में सदृश
कार्यों की परिभाषा के संबंध में।

महाराज,

मानक निविदा सूचना में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के कार्य में प्री-क्वालीफिकेशन वीड में सफल घोषित होने के लिए कार्य की प्राक्कलित राशि का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत का सदृश कार्य कराने या प्रगति में रहने का शर्त रखा गया है। ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सदृश कार्य का अलग-अलग व्याख्या कर निर्णय लिया जाता है, जिसके चलते विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के निर्णय में एक रूपता नहीं रह जाती है एवं इसके चलते वैधिक समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। सदृश कार्य के वर्गीकरण को विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/629/2003-122 दिनांक 2.2.05 एवं 534 दिनांक 9.4.05 द्वारा स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश निम्न किया गया है, परन्तु अभी भी कुछ बिन्दुओं पर भ्रम पैदा हो रहा है। अतः सदृश कार्य के वर्गीकरण के संबंध में विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/629/2003-122 दिनांक 2.2.05 एवं 534 दिनांक 9.4.05 को विलोपित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है।

सदृश कार्य के अनुभव में कोई भी संरचना निर्माण कार्य के अनुभव को स्वीकार किया जाय। सभी असेनिक संरचनाओं के निर्माण कार्य को सदृश माना जाय एवं मात्र निर्माकित भेद किया जाय :-

भेद-1 नदी के बीच बराज, बीयर, डैम, स्पीलवे, ब्रुक साईफन, बड़ा गाईड बांध एवं लम्बे पुल आदि कार्यों के लिए सदृश की संज्ञा वही होगी जो इस तरह के नदियों के नियंत्रण कार्यों से संबंधित रहा हो। इसमें अलग-अलग वर्गीकरण नहीं किया जायेगा। इसमें भेद-2 के कार्य अनुभव को मान्यता नहीं दी जाएगी।

भेद-2 षण, नहर, तटबंधों तथा जल निकासी योजनाओं एवं इसके पुनर्स्थापन कार्य के अन्तर्गत मिट्टी कार्य, संरचना कार्य, तटबंध के उपरी सतह पर पक्कीकरण के कार्य को एक तरह का सदृश कार्य माना जाय। इसमें भेद-1 के कार्य अनुभव को मान्यता दी जाएगी।

पक्की सड़क कार्य हेतु आवश्यक कार्य अनुभव के अतिरिक्त यह विशेष शर्त होगा कि "सड़की सड़क का कार्य उन्हीं को दिया जायगा, जिसके पास हॉट मिक्स प्लांट उपलब्ध हो।"

विश्वासभाजन

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

संजीव शैलेश,

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक :- 19/10/2023

विषय :- निविदा मूल्यांकन के दौरान निविदादाता द्वारा Bid Security (Earnest Money) के विरुद्ध समर्पित Bank Guarantee, Standard Bidding Document में दिये गये प्रारूप (Format) के अनुरूप होने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि Standard Bidding Document के ITB के Clause 16 के तहत निविदा में भाग लेने हेतु निविदादाता द्वारा वांछित Bid Security (Earnest Money) जमा किये जाने का प्रावधान है जिसे Bank Guarantee के रूप में भी समर्पित किया जा सकता है तथा इसका प्रारूप (Format) Standard Bidding Document के Section-8 में दिया गया है।

निविदादाता द्वारा समर्पित निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन के दौरान सुनिश्चित किया जाय कि Bid Security (Earnest Money) के विरुद्ध समर्पित Bank Guarantee, Standard Bidding Document के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप ही हो। अगर Bank Guarantee, Standard Bidding Document के विहित प्रारूप के अनुरूप नहीं हो तो निविदादाता को तकनीकी बीड में सफल होने की अनुशंसा नहीं की जाय।

विश्वासभाजन

(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पटना, दिनांक-19/10/2023

ज्ञापांक- 1/PMC/विविध/879/2012 पार्ट-II - 804

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/मुख्यालय, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/काडा/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण मोनिटरिंग अंचल, पटना/ कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, पटना/संयुक्त निदेशक, FMISC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

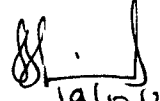
(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 1/PMC/विविध/879/2012 पार्ट-II -- 804

पटना, दिनांक-19/10/2023

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



19/10/23
(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक:-

ई0 राजेश कुमार,

अभियंता प्रमुख,

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,

जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना ।

फैक्स/

ई-मेल

सेवा में,

मुख्य अभियंता,

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,

जल संसाधन विभाग,

समस्तीपुर/ मुजफ्फरपुर/ कटिहार/

गोपालगंज/ वीरपुर/ पटना/ सिंचाई सृजन, डिहरी ।

पटना, दिनांक- 10/11/2017

विषय:-

बाढ़ 2018 पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक/ बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के निविदा अभिलेखों में सम्मिलित किये जाने वाले शर्तों के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बाढ़ 2018 पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक/ बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के निविदा अभिलेखों में निम्नांकित शर्तों को भी सम्मिलित किये जाने का विभागीय निर्णय संसूचित किया जाता है :-

- (i) बाढ़ 2018 पूर्व कटाव निरोधक कार्यों/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यस्थल पर बाढ़ अवधि 2018 में कटाव की स्थिति में कटाव को नियंत्रित करने/ स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने की जिम्मेवारी उक्त कार्य के संवेदक की होगी, इस आशय के शर्त का निविदा अभिलेख में सम्मिलित किया जाय ।
- (ii) बाढ़ 2018 अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार विभिन्न स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रीयों यथा बालू, फिल्टर मटेरियल, (ई0सी0 बैग, जियो बैग, मेगा जियो बैग इत्यादि) में बालू भरने तथा इसके भंडारण किये जाने की जिम्मेवारी उक्त Reach में कटाव निरोधक कार्य के संवेदक की होगी, इस आशय के शर्त का निविदा अभिलेख में सम्मिलित किया जाय ।
- (iii) "निविदा समर्पित करते समय संवेदक द्वारा उपरोक्त कंडिका-(i) एवं (ii) के कार्य को करने पर सहमति संबंधी शपथ पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा" संबंधी शर्तों को निविदा अभिलेखों में सम्मिलित किया जाय ।

निदेश है कि बाढ़ 2018 पूर्व सभी कटाव निरोधक/ बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के निविदा अभिलेखों में उपरोक्त शर्तों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(Signature)
10-11-17

(राजेश कुमार)

अभियन्ता प्रमुख

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012- /पटना, दिनांक-

राज्य सरकार द्वारा सभी कार्य विभागों में दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्यों हेतु मानक बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) की स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा तैयार की जा रही निविदा दस्तावेजों एवं इसके आधार पर आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि SBD के प्रावधानों विशेषकर Qualification Criteria का भिन्न-भिन्न तरह से Interpretation किया जा रहा है। फलस्वरूप निविदा दस्तावेजों में एकरूपता नहीं रहती है। इसी प्रकार विभाग में महत्वपूर्ण सिंचाई / बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु वर्तमान प्रावधानों/प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया जा रहा है कि एस0बी0डी0 के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसका कुप्रभाव योजनाओं की प्रगति पर हो रहा है एवं परिवादों की भी संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसी प्रकार एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कार्य को पूरा करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जो प्रायः अपूर्ण रहते हैं। विभिन्न मानक एकरारनामा के प्रावधानों के आलोक में समयवृद्धि की स्वीकृति दिए जाने के साथ-साथ विस्तारित अवधि के लिए Price Neutralization की देयता पर भी विचार किया जाना होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में Contract Management से संबंधित निम्न विषयों पर निम्नवत् मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए जा रहे हैं:-

1. समयवृद्धि की स्वीकृति:-

इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1749 दिनांक 09.08.2004 में वर्णित व्यवस्था लागू रहेगी अर्थात् जिन निविदाओं का निष्पादन विभागीय निविदा समिति द्वारा किया जाता है, उनकी अवधि विस्तार की स्वीकृति विभागीय स्तर पर माननीय मंत्री, जल संसाधन के स्तर से की जायेगी। शेष के संबंध में लोक निर्माण संहिता द्वारा निविदा निस्तार की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

किसी कार्य विशेष को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु एस0बी0डी0 के सेक्सन-3 General Conditions of Contract के कंडिका 2 एवं 5 में क्रमशः Compensation for delay (Liquidated damage) & Time and Extension for Delay के लिए प्रक्रिया का निर्धारण है। इन कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों एवं इनको लागू करने हेतु निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे :-

- 1.1.1 Non working period को भी समाहित करते हुए योजनाओं को पूर्ण करने की अवधि का Realistic आकलन कर लिया जाय।
- 1.1.2 चालू कार्यों में यदि कार्य पूर्ण करने की अवधि में Non working period भी समाहित है तो समयवृद्धि की स्वीकृति के प्रस्ताव में एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि के बीच Non working period संबंधी सूचना अंकित की जाय।
- 1.1.3 समयवृद्धि की स्वीकृति का प्रस्ताव यदि मानक एकरारनामा में अंकित अवधि से विलम्ब से प्राप्त होता है तो तत्संबंधी साक्ष्य के साथ कारण बताया जाय।

- 1.1.4 एकरारनामा के प्रावधानों के अधीन संवेदक द्वारा प्रस्तावित एवं विभाग द्वारा अनुमोदित O.I.S (Work Programme) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्धारित माईल स्टोन में कार्य के दौरान उत्पन्न अवरोधों के समाधान हेतु क्षेत्रीय स्तर पर की गई कार्रवाई का विवरण।
- 1.1.5 प्रत्येक एकरारनामा के विरुद्ध प्रमंडल में एक रजिस्टर(Encumbrance Register) मेन्टेन किया जाय, जिसमें उत्पन्न बाधा की तिथि एवं इसे दूर किये जाने की तिथि अंकित रहेगी, जो इंजीनियर इंचार्ज द्वारा प्रमाणित होगी।
- 1.1.6 उत्पन्न अवरोधों को दूर करने हेतु संवेदक द्वारा संबंधित प्रमंडलों/अन्य संबंधित कार्यालयों को ससमय दी गई सूचना का विवरण।
- 1.1.7 उक्त अवरोधों को दूर करने हेतु संवेदक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास का विवरण साक्ष्य सहित।
- 1.1.8 निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं होने के कारणों को चिन्हित कर उनके समर्थन में स्पष्ट एवं स्वीकार योग्य साक्ष्य।
- 1.1.9 अवरोधों के कारण कितने कार्य दिवस तक कार्य प्रभावित रहा एवं उसके समानुपातिक अवधि विस्तार का प्रस्ताव है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों?
- 1.1.10 संवेदक के द्वारा वॉंछित मशीनरी, लेबर, सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण कितने कार्य दिवसों तक कार्य प्रभावित हुआ, इस आशय की सूचना समय वृद्धि स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ अवश्य ही दी जाय।
- 1.2 एस0बी0डी0 के कंडिका 5.2 के प्रावधानों की व्याख्या निम्नवत् है:-
 - 1.2.1 Force majeure का तात्पर्य अप्रत्याशित बाढ़/ भूकम्प/ जो मानव के नियंत्रण में नहीं है।
 - 1.2.2 नक्सल गतिविधि/गम्भीर कानून व्यवस्था मामलों के कारण गम्भीर हानि या नुकसान/क्षति (Damage),
 - 1.2.3 अन्य संवेदक/अन्य विभाग/ utilities द्वारा किया जा रहा कार्य, जिसके ससमय पूरा नहीं होने के कारण विषयांकित कार्य प्रभावित हुआ,
 - 1.2.4 नहरों के पुनर्स्थापन कार्य की स्थिति में खरीफ, रब्बी, गरमा अथवा छठ पर्व हेतु जलापूर्ति के कारण प्रभावित कार्य दिवस,
 - 1.2.5 कार्य के वैसे भाग(चैनेज सहित) जो (क) भूमि अधिग्रहण (ख) utility shifting (Electric pole shifting etc.) (ग) Forest/Environmental clearance (घ) भू-धारियों का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न गम्भीर विधि व्यवस्था से प्रभावित है,
 - 1.2.6 एकरारनामा के परिमाण विपत्र में अंकित मात्रा के अतिरिक्त आदेशित (Enhanced, Extra, substituted items) कार्य,
 - 1.2.7 अन्य विशेष प्रकृति के स्वीकार्य कारण जिनका पूर्वानुमान संभव नहीं था।
2. **Price neutralisation की देयता**

परिमाण विपत्र की राशि के विरुद्ध विभिन्न कार्य मदों में सीमेंट, स्टील, बिटुमिन, श्रमअंश, पी0ओ0एल0, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा अन्य अवयवों की राशि के प्रतिशत की गणना कर Schedule E में अंकित कर दिया जाय।

 - 2.1.1 SBD आधारित वैसे कार्य जिनको पूरा करने की एकरारित अवधि 18 माह अथवा 18 माह से कम है एवं 10 CA लागू है, के उपर्युक्त कंडिका 1.2 में

अंकित कारण/कारणों से समय वृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए Price neutralisation देय होगा यानि विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी Price neutralisation देय होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

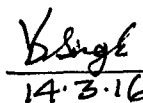
2.1.2 कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत अतिरिक्त समय एवं मूल एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की अवधि का योग 18 माह से अधिक हो जाता है तो 10 CC लागू नहीं होगा।

2.2 SBD आधारित वैसे कार्य जिनको पूरा करने की एकरारित अवधि 18 माह से अधिक है एवं 10 CC लागू है, के उक्त कंडिका 1.2 में अंकित कारण/कारणों से समय वृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए Price neutralisation देय होगा यानि विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी Price neutralisation देय होगा।

2.2.1 उक्त कंडिका 1.2 में अंकित कारण/कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट कारणों से समय वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो विस्तारित अवधि के लिए कोई Price neutralisation देय नहीं होगा अर्थात् एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index ही विस्तारित अवधि के लिए लागू होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

3. मुख्य अभियंता अपने स्तर से समय वृद्धि की अनुशंसा भेजते समय इस आशय का उल्लेख अवश्य करेंगे कि कार्य के दौरान आई अवरोधों के समाधान हेतु कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्परता से नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की गई है तो साक्ष्य के साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा भी करेंगे।

4. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

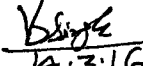


(योगेश्वर धारी सिंह)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012- 197 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

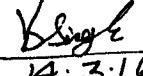

14.3.16

(योगेश्वर धारी सिंह)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012- 197 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।


14.3.16

(योगेश्वर धारी सिंह)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-200 /पटना, दिनांक-14/03/2016

राज्य सरकार द्वारा सभी कार्य विभागों में दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्यों हेतु मानक बिडिंग डोक्यूमेंट (SBD) की स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा तैयार की जा रही निविदा दस्तावेजों एवं इसके आधार पर आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि SBD के प्रावधानों, विशेषकर Qualification Criteria का भिन्न-भिन्न तरह से Interpretation किया जा रहा है। फलस्वरूप निविदा दस्तावेजों में एकरूपता नहीं रहती है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया जा रहा है कि एस0बी0डी0 के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसका कुप्रभाव योजनाओं की प्रगति पर हो रहा है एवं परिवादों की भी संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में Contract Management से संबंधित निम्न विषयों पर निम्नवत् व्याख्या करते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए जा रहे हैं:-

1. Experience of executed quantity of works

1.1 SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन जल संसाधन विभाग के

कार्यों के लिए मात्र निम्नलिखित कार्यों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की जाय:-

- I. Earth Work (Excavation, Filling, Back Filling etc. का combined quantities in M^3)
- II. Cement Concrete (P.C.C., R.C.C., P.S.C, etc. का combined quantities in M^3)
- III. Protection works (Pitching/ Crating/ Soling with Boulder/Brick/Geo-bag/E.C.bag/Nylon crates/Gabians etc. का combined quantities in M^3)
- IV. Masonary Works (Boulder, Brick, etc. का combined quantities in M^3)
- V. Non Bituminous Work (GSB/WMM/WBM----- in M^3)
- VI. Bituminous Work (DBM/BM/SDBC/BC/PMC----- in M^3)
- VII. Sheet pile (Only for Dam, Barrage & Weir, quantity in MT)

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य मद के अनुभव की मांग नहीं की जाय।

उपर्युक्त कंडिका I से VII में अंकित सभी निविदित मुख्य मदों के विरुद्ध अंकित विभिन्न कार्य मद उस कंडिका विशेष के लिए समतुल्य माने जायेंगे।

इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक 81 दिनांक 02.02.2012 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

1.2 SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन Expected peak rate of construction की गणना वर्षवार की जाय। तत्पश्चात् संवेदकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु Expected peak rate of construction का 40 प्रतिशत (शीट पाईल को छोड़कर) ही किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यानुभव के रूप में मांगी जाय। उदाहरण स्वरूप- यदि सीमेंट कंक्रीट का कार्य एक वर्ष से अधिक अथवा दो वर्षों में 50000 घन मीटर पूर्ण किया जाना है तो एक वर्ष में किये जाने वाले कार्य की मात्रा 25000 घन मीटर होगी एवं G.Appendix 2 ITB के कंडिका 5 में कार्यानुभव के रूप में न्यूनतम वांछित मात्रा 25000 घन मीटर का 40 प्रतिशत 10000 घन मीटर होगी। यदि किसी कार्य को एक वर्ष या एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना है तो BOQ में प्रावधानित कार्य मदवार मात्रा का 40 प्रतिशत कार्यानुभव के रूप में न्यूनतम वांछित मात्रा होगी। शीट पाईल के मामले में Expected peak rate of construction का 25 प्रतिशत ही किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यानुभव के रूप में मांगी जाय।

2. Availability of key and Critical Equipments

2.1 SBD Section 1 ITB कंडिका 4.5 (B)(a) के अधीन बीडर को key and critical equipments for the work का availability (either owned or leased or by procurement against mobilisation advances) संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाना है। इस प्रावधान की व्याख्या निम्न है:-

बीडर द्वारा निविदा में वांछित key and critical equipments की उपलब्धता के संबंध में owned संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन मशीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। लीज की स्थिति में लीज एग्रीमेन्ट के साथ-साथ लीज करने वाले फर्म/व्यक्ति के पास मशीन के स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा। Procurement against mobilisation advances संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन वांछित key and critical equipments के कोटेशन के साथ-साथ अधिकृत डीलर से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि एकरारनामा के एक महीने के अन्दर वांछित key and critical equipments की कार्य स्थल पर आपूर्ति कर दी जायेगी।

2.2 इसी प्रकार कार्य विशेष में प्रयुक्त होने वाले मात्र निम्न Critical Equipments में से ही Availability की मांग की जाय:-

1. Concrete batching and mixing plant
2. Concrete mixes with integral weigh batching facility
3. Paver finisher with electronic sensor
4. Dozer
5. Motor Grader
6. Vibratory roller / Smooth wheeled / sheep foot roller
7. Fully computerized Hot Mix plant with electronic sensors
8. Pocklain/ Excavator/ Front End Loader or any other loading machine
9. Sheet pile driving equipment
10. Long boom Hydraulic crane
11. Concrete Rock Cutter
12. Tractor/ Tipper/Dumper

उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी मशीन के availability की मांग नहीं की जाय।

2.3 एस0बी0डी0 के सेक्सन-1 एनेक्सचर-। List of key and critical equipments में Max age as on(years) के कॉलम में पॉच वर्ष अंकित किया जाय। इस संबंध में संवेदक को यह शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का age पॉच वर्ष से अधिक नहीं है।

3. SBD Section 1 ITB कंडिका 4.5 (B)(b) के अधीन बीडर को availability for this work of personnel with adequate experience as required

as per annexure-II की व्याख्या निम्नवत की जाती है:-

Sl.No.	personnel	Qualification	contract package size						
			Rs. 5-30 Lacs	Rs. 30- 70 Lacs	Rs. 70 Lacs to 2 crores	Rs. 2- 10 crores	Rs. 10-30 crores	Rs. 31-50 crores	more than 50 crores
1	Project Manager	BE Civil+10years experienc(5years as manager) or retired EE					1	1	1
2	Site Engineer	BE Civil+7years experienc(3years experience of irrigation works) or retired AE			1	1	1	2	4
3	Quantity surveyor	BE Civil+5years experienc or Dip. civil +07 years experience						1	2
4	Survey Engineer	BE Civil+3years experienc or Dip. civil +07 years experience						1	2
5	Site Supervisor	Fresh Graduate in civil or Diploma civil +03years Exp. or retired I.T.I Holder.		1	1	1	2	3	4

कार्य की परिमाण विपत्र के आधार पर उक्त विवरणी के अनुरूप ही टेकनीकल पर्सनल की आवश्यकता की मांग की जाय।

4. निविदा निस्तार की प्रक्रिया एवं Clarification & Modification

जल संसाधन विभाग के पत्रांक 536 दिनांक 13.06.13 तथा 686 दिनांक 19.08.2014 के माध्यम से 2.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए एस0बी0डी0 के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु विभागीय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों में निविदाओं के निष्पादन में एस0बी0डी0 आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए Eligibility Criteria को प्रथम प्रक्रम एवं द्वितीय प्रक्रम में वर्गीकृत किया गया है। फलस्वरूप निविदाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं भ्रम की स्थिति बनती है। अतः एस0बी0डी0 के सेक्सन-1 ITB में वर्णित Criteria के अनुरूप ही निविदाओं का निष्पादन किया जाय। इस दृष्टिकोण से निविदा निष्पादन की प्रथम एवं द्वितीय प्रक्रमों की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। उक्त वर्णित जल संसाधन विभाग के पत्रांक 536 दिनांक 13.06.13 तथा 686 दिनांक 19.08.2014 को उक्त हद तक संशोधित माना जाय।

इसी प्रकार SBD के Section 1, ITB कंडिका 22.4 (ii) के अनुरूप बिडर से Clarification & Modification प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6158 दिनांक 09.07.2014 की कंडिका 5.2 में Clarification & Modification के क्रम में सिर्फ उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जानी है, जो निविदा प्राप्ति के पूर्व के होंगे एवं निविदा के साथ अपलोड होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जो अभिलेख अपलोडेड हैं, उन्हीं के आधार पर निविदा निस्तार किया जाना है। यदि अपलोडेड कागजात अस्पष्ट एवं अपठनीय है तो Clarification & Modification प्राप्त कर निर्णय लिया जाय, परंतु यदि किसी निविदाकार द्वारा SBD Section 1 ITB, G-Appendix to ITB, Section 2 Qualification Information में दिये गये निदेशों एवं विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएं एवं तत्संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते हैं तो उनके संबंध में Clarification & Modification की आवश्यकता नहीं होगी एवं उपलब्ध कागजातों के आधार पर ही निर्णय लिया जायेगा। इस आशय की सूचना निविदा आमंत्रण सूचना में ही सन्निहित कर दी जाय।

5. Rate of indexing

निविदा के साथ संलग्न Annual Turn Over, Value of Existing Commitments and ongoing works एवं अन्य Financial Figures को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से Indexing किया जाय।

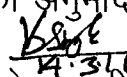
6. Contract Data and other informations

- 6.1 SBD Section 1 G-Appendix to ITB Serial No.1 में Name of Employer संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं SBD Section 4 Contract Data Schedule F में इंजीनियर इन्चार्ज संबंधित कार्यपालक अभियंता ही होंगे।
- 6.2 SBD Section 3 Conditions of Contract के कंडिका 8.2 में प्रावधानित Accepting Authority वही होंगे जिनके स्तर पर निविदा का निस्तार किया गया है, यानि निविदा दस्तावेजों/ परिमाण विपत्र में Discrepancy होने पर जिस स्तर पर निविदा का निस्तार हुआ है, वही इसके संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

7. Recoveries

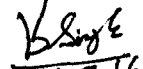
SBD की कंडिका 29, 29A, 53 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहना है कि यदि किसी जाँच/अंकेक्षण के क्रम में यह पाया जाता है कि संवेदक के द्वारा Unsound एवं निम्न विशिष्टि का कार्य किया गया है अथवा संवेदक को अधिकाई भुगतान किया गया है एवं इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा कटौती का निदेश निर्गत किया जाता है, तो एस0बी0डी0 के Clauses of Contract कंडिका 16 एवं Contract Data Schedule F के अनुसार संबंधित अधीक्षण अभियंता जो Reduced rate के निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकार हैं, के अनुमोदनोपरान्त माप पुस्तिका में इन्ट्री कर उस कार्य के चालू विपत्र, अंतिम विपत्र, जमानत की राशि अथवा उस संवेदक द्वारा विभाग में कराये जा रहे अन्य किसी कार्य के चालू विपत्र, अंतिम विपत्र, जमानत की राशि से एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी। यदि उक्त प्रावधानों के तहत वसूली संभव नहीं है तो न्यायालय में मनी सूट दायर कर वसूली की कार्रवाई की जाय। उक्त कार्रवाई हेतु एकरारनामा के इंजीनियर इंचार्ज/संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राधिकृत रहेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-200 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

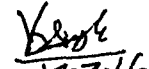

14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-200 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।


14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-202 /पटना, दिनांक-14/03/2016

विभागीय पत्रांक- 141/मध्य दिनांक 25.11.2011 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वैसे सम्बेदक, जिन्हें पूर्व से आवंटित कार्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 80% से कम की प्रगति की गई है, को संबंधित विभिन्न कार्य प्रमंडलों से गुण-दोष के आधार पर डिफॉल्टर घोषित करने की अनुशंसा प्राप्त कर संबंधित मोनिटरिंग अंचलों द्वारा समीक्षोपरान्त विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर डिफॉल्टर घोषित करने संबंधी आदेश निबंधन के प्रभारी अभियन्ता प्रमुख के माध्यम से निर्गत किया जायेगा। डिफॉल्टर घोषित किये जाने के पश्चात सम्बेदक पर अगली निविदा में भाग लेने पर तब तक रोक लागू रहेगा, जबतक विभाग द्वारा पुनः उन्हें डिफॉल्टर सूची से विलोपित नहीं कर दिया जाता है ।

2. विभिन्न समीक्षाओं के क्रम में यह पाया गया है कि डिफॉल्टर घोषित किये गये सम्बेदक को अगली निविदा में भाग लिये जाने से वंचित किया जाना एक दंड के स्वरूप है परन्तु सम्बेदक को अगली निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किये जाने के आदेश पर समीक्षा का प्रावधान नहीं है, जो Natural Justice के विपरीत है ।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त सम्बेदकों को अगली निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किये जाने की प्रक्रिया एवं निर्गत आदेश की समीक्षा हेतु निम्नवत प्रावधान किया जाता है:-

(i) कार्यपालक अभियन्ता गुण-दोष के आधार पर संबंधित सम्बेदक को आगे की निविदाओं में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने यानि डिफॉल्टर घोषित करने हेतु अभियन्ता प्रमुख (दक्षिण) को अनुशंसा प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। प्राप्त अनुशंसा प्रतिवेदन के आलोक में अभियन्ता प्रमुख(दक्षिण) द्वारा अपने अधीनस्थ निबंधन प्रभाग की संचिका के माध्यम से ShowCause पूछा जायेगा। ShowCause में उत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि एक सप्ताह दी जायेगी। प्राप्त ShowCause के उत्तर अथवा एक सप्ताह में उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यपालक अभियन्ता की अनुशंसा एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अभियन्ता प्रमुख (दक्षिण) संबंधित मोनिटरिंग अंचल के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर समीक्षोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर आदेश पारित करेंगे।

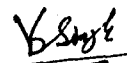
(ii) उक्त निर्गत आदेश की प्रति अभियन्ता प्रमुख (दक्षिण) द्वारा अपने अधीनस्थ निबंधन प्रभाग के माध्यम से निर्गत की तिथि को ही सभी संबंधित को प्रेषित किया जायेगा एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 को दिया जायेगा। अभियन्ता प्रमुख (दक्षिण) द्वारा अपने अधीनस्थ निबंधन प्रभाग के माध्यम से डिफॉल्टर घोषित संवेदकों की सूची तैयार कर अन्य कार्य विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा और इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने की कार्यवाई किया जायेगा।

(iii) उक्त आदेश के विरुद्ध संबंधित सम्बेदक द्वारा प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के समक्ष साक्ष्यों के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर Revision Petition दायर किया जा सकता है ।

(iv) प्राप्त Revision Petition एवं अभियन्ता प्रमुख (दक्षिण) द्वारा निर्गत डिफॉल्टर संबंधी आदेश के गुण-दोष की विवेचना कर प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना निर्णय कर सम्यक आदेश पारित कर सकेंगे ।

4. उक्त के संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक- 141/मध्य दिनांक 25.11.2011को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

5. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


4.3.16
(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012- 202 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Y. Singh
14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012- 202 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

Y. Singh
14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

अनुमोदन हेतु प्रारूप

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना

पत्रांक-प्र07/नियम-01/2017

2863/17

पटना, दिनांक 7.6.2017

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

विषय: राज्य Standard Bidding Documents के आधार पर प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि दो करोड़ से ऊपर की राशि के लिए प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के लिये राज्य Standard Bidding Documents लागू है। इसके Instruction to Bidders की कड़िका 4.5A(b) के तहत SBD के Section-2 (Qualification Information) की कड़िका 1.3.1 में समरूप कार्य हेतु NIT से संबंधित वित्तीय वर्ष को छोड़कर विगत पाँच वर्षों के अनुभव की मान्यता दिये जाने का प्रावधान है।

सम्यक विचारोपरान्त SBD के ITB की कड़िका 4.5A(b) के तहत अनुभव प्रमाण पत्र के cut off हेतु निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के पूर्व माह के अंतिम तिथि को मान्य करने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के Bid Documents में तदनुसार प्रावधान किया जाय एवं उसका उल्लेख SBD के Appendix to ITB एवं Section-2 (Qualification Information) में अवश्य अंकित किया जाय।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक: प्र07/नियम-01/2017 286349

/पटना, दिनांक 7-6-2017

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/नियम-01/2017 286349

/पटना, दिनांक 7/6/2017

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/ महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/नियम-01/2017 286349

/पटना, दिनांक 7/6/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/नियम-01/2017 286349

/पटना, दिनांक 7/6/2017

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य(पथ निर्माण) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/नियम-01/2017

286349

/पटना, दिनांक 7/6/2017

प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को पत्र की प्रति के साथ विभागीय वेबसाईट पर आलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संख्या- प्र07/नियम-03/2016

3162 (51)

पटना, दिनांक - 09/5/16

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :-

"163 (1). ऐसे मामले जहाँ मूल्यांकन हेतु एक से अधिक वित्तीय बोली (Financial Bid) शेष हो तो न्यूनतम दर अनुमोदित किए जाएंगे। एक से अधिक निविदादाता का दर समान रहने की स्थिति में संबंधित निविदादाताओं की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदादाता का चयन होगा।

(2). तकनीकी बोली (Technical Bid) के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष हो तो तुरन्त दोबारा निविदा आमंत्रित की जाएगी।

परन्तु आपवादिक परिस्थिति में ऐसी एकल वित्तीय बोली वाली निविदा पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षतावाली विभागीय निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे कार्यों के लिए विभागीय मंत्री का इस आशय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो कि प्रासंगिक परिस्थिति प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य आपातकालीन प्रकृति की स्थिति जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, पड़ोसी देशों से हितकारी संबंधों इत्यादि के कारण है। संबंधित कार्य के निविदा आमंत्रण के पूर्व ही विभागीय मंत्री का उक्त अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) पुनर्निविदा आमंत्रण के पश्चात् भी यदि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के उपरान्त वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष रह जाती है तो ऐसे मामले का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

परन्तु ऐसी निविदाएँ जिसके निष्पादन हेतु प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है तो इस समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे मामलों को विभागीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-एम-4-12 / 2015-1946 (वि0) दिनांक 09.03.2016 के आलोक में प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-प्र07/नियम-03/2016

3163 (5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-प्र07/नियम-03/2016

3163 (5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।


9.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



Road Construction Department
Government of Bihar

Notification

No. Pra. 07/Niyam-03/2016

3162(S)

Patna, Dated 09/5/16

In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to substitute the Rule 163 of the Bihar Public Works Department Code by the following with immediate effect :-

"163 (1). In cases where more than one financial bid remains for evaluation, the lowest tender will be accepted. If rate quoted by more than one tenderer is same then the tenderer shall be selected on the basis of draw of lots in the presence of such tenderers.

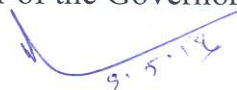
(2). After evaluating the technical bids, if only one tender remains for evaluation of financial bid then re-tender shall be invited immediately.

Provided that in exceptional situations a decision on such bids may be taken by Departmental Tender Committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the department after taking prior approval of the Minister in-charge of the department that the said situation constitutes a natural calamity or any other kind of emergency like public order, national security, friendly relation with neighbour countries etc. Such approval of Minister in-charge shall be obtained before inviting of tender for the work.

(3). If after inviting re-tender also, only one financial bid is left for evaluation after technical bid evaluation, then the matter will be disposed off by the next senior authority of the competent authority.

Provided that in cases of bids in which the competent authority is the Departmental Tender Committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the department, the decision of the committee shall be final and there will be no need to refer the matter to Minister in-charge of the department."

By order of the Governor of Bihar


(Rajendra Prasad Gupta)
Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(2) Patna, Dated 09/5/16
Copy to Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.


Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(3) Patna, Dated 09/5/16

Copy to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for publishing in the Special Edition of Bihar Gazette.

It is requested to make available 1000 copies of the published Gazette to the Department.


Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(4) Patna, Dated 09/5/16

Copy to Principal Secretary, Finance Department, in reference to their letter No. M-4-12/2015-1946/F dated 09-03-2016, for information and necessary action.


Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(5) Patna, Dated 09/5/16

Copy to All Principal Secretaries/Secretaries/ All Departmental Heads/All Divisional Commissioners/All District Magistrates for information and necessary action.

Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(5) Patna, Dated 09/5/16

Copy to the Engineer-in-Chief-cum-Additional Commissioner-cum-Special Secretary, Road Construction Department/ Managing Director, Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Ltd., Patna/ Managing Director, Bihar State Road Development Corporation Ltd., Patna/ All Chief Engineers, Road Construction Department/ All Superintendent Engineers, Road Construction Department/ All Executive engineers, Road Construction Department/ All Gazetted officers of Headquarters for information and necessary action.

Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(5) Patna, Dated 09/5/16

Copy to Private Secretary to the Deputy Chief (Road Construction) Minister, Bihar for information and necessary action.

Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(5) Patna, Dated 09/5/16

Copy to Superintending Engineer(Monitoring), Road Construction Department, Bihar, Patna to upload on Departmental Web-site.

Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-प्र0-7/मुक0-02-25/2022-

4439 (E)¹/पटना, दिनांक 17/7/23

प्रेषक,

सोहैल अख्तर,
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, (रा0उ0प0 सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, BRPNNL, Patna
मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL, Patna
सभी अधीक्षण अभियंता, (रा0उ0प0 अंचल सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता, (रा0उ0प0 प्रमंडल सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- CWJC NO.-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.07.2023 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना का न्यायादेश दिनांक-06.07.2023 एवं विभागीय पत्रांक-7635 (ई0) अनु0 दिनांक-23.12.2022

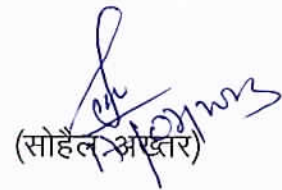
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश एवं पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC NO.-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की दिनांक-06.07.2023 को सुनवाई के उपरान्त पारित न्यायादेश में वादी द्वारा दायर Writ याचिका को Dismissed कर दिया गया है।

अतएव प्रासंगिक न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन


(सोहैल अख्तर)

16/

Most Urgent

Mail

Memo No. 13526/Patna,

Dated.....7/7/2023

Office of the Advocate General, Bihar
High Court, Patna

From:

Amit Prakash

G.A. No. 13

Patna High Court

To,

1. The Principal Secretary, Road Construction Deptt., Govt. of Bihar, Patna.
2. The Principal Secretary, Rural Works Deptt., Govt. of Bihar, Patna.
3. The Principal Secretary, Water Resources Deptt., Govt. of Bihar, Patna.
4. The Principal Secretary, Building Construction Deptt., Govt. of Bihar, Patna.

Sub:- C.W.J.C. No. 9941/2022

(Bihar Samvedak Sangh Vs. The State of Bihar & Ors.)

Please take notice the abovementioned case was heard by this Hon'ble Court on 06.07.2023 and having heard the parties, the Hon'ble Court was pleased to dismiss the writ petition.

The aforesaid writ petition was filed for setting aside the memo no. 449(S) dated 16.01.2020 issued by the Principal Secretary, Road Construction Deptt., Bihar by which a decision has been taken by the Department to remove the minimum rate limit in the percentage rate tender w.e.f from 16.01.2020.

This is for your information and necessary action.

Please download the aforesaid order from the website of Patna High Court for needful action.

Please treat it as most urgent.

Amit Prakash

(Amit Prakash)

G.A. - 13

A.C. to G.A.-13

Mr. Tinku Kumar

Mob.: 9905061534

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.9941 of 2022

Bihar Samvedak Sangh Registered Society under Society Registration Act, 1860, Registered Office 138, Vidhayak Colony, Kautilya Nagar, Patna, through its Chairman namely Suyash Kumar, Male, aged about 47 years, son of Rajendra Prasad Singh, Resident of Flat No. 103, Mahendra Lok Apartment, Sampatchak, Kankarbagh.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna.
2. Chief Secretary, Government of Bihar, Patna.
3. Principal Secretary, Chief Minister Secretariat, Bihar, Patna.
4. Principal Secretary, Road Construction Department, Government of Bihar, Patna.
5. Principal Secretary, Rural Work Department, Government of Bihar, Patna.
6. Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Bihar, Patna.
7. Principal Secretary, Building Construction Department, Government of Bihar, Patna.
8. Principal Secretary, Minor Water Resources Department, Government of Bihar, Patna.
9. Principal Secretary, Public Health Engineering Department, Government of Bihar, Patna.

... .. Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Ashish Giri, Advocate Mr. Sumit Kumar Jha, Advocate Ms. Riya Giri, Advocate
For the Union of India	:	Dr. Krishna Nandan Singh, Sr. Advocate Mr. Radhika Raman, CGC Mr. Ram Tujabha Singh, Advocate Mr. Devansh Shankar Singh, Advocate Mr. Amaresh Kkumar, Advocate Mr. Sriram Krishna, Advocate

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE P. B. BAJANTHRI
and
HONOURABLE MR. JUSTICE JITENDRA KUMAR
ORAL JUDGMENT
(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE P. B. BAJANTHRI)

Date : 06-07-2023

Instant petition has been filed for following reliefs:



i. To issue writ/order or direction in the nature of Certiotari for setting aside the decision as contained in memo no. 449(S), dated 16.01.2020 issued under the signature of Principal Secretary, Road Construction Department, Government of Bihar, Patna by which a decision have been taken by the Department to remove the minimum rate limit in the percentage rate tender with effect from 16.01.2020.

ii. To hold and declare that the decision as contained in memo no. 449(S) dated 16.01.2020 is arbitrary, unreasonable and violative of Article 14 of the Constitution of India.

iii. To issue writ / direction / orders in the nature of mandamus commanding the respondents to apply the earlier decision taken by the Road Construction Department, Government of Bihar, Patna as contained in Memo No. 2046(S) dated 06.03.2013.

iv. To issue writ / direction / orders in the nature of mandamus commanding the respondents not to impose condition of earnest money deposit only limited to Bank Guarantee and online payment contrary to the terms of Rule 161 of Bihar Public Works Department Code.

v. To hold and declare that the tender condition relating to providing earnest money has to be in terms of Rule 161 of the Bihar Public Works Department Code and there cannot be any departure thereto in the Advertisements.

vi. To any other relief or reliefs for which the petitioners are found to be entitled in the facts and circumstances of the case."



2. The petitioner has failed to produce copy of the Memo No. 447(S), dated 16.01.2020 in so far as removal of words "the minimum rate limit in the percentage rate tender with effect from 16.01.2020". In the absence of production of such document and relying on internal communication among the Principal Secretary, Road Construction Department, Bihar, Patna and all Chief Engineers, Road Construction Department, all Superintending Engineers, Road Construction Department and all Executive Engineers, Road Construction Department. In other words without producing the relevant government notification dated 16.01.2020, the present petition is presented, it should have been dismissed at threshold as not maintainable.

3. At this stage, learned counsel for the petitioner submitted that 16.01.2020 government notification is placed on record by the concerned respondent in their counter affidavit as Annexure-C and it could be taken note of and interfered.

4. Such practice is deprecated for the reasons that petitioner has approached this Court in seeking certain relief with reference to a particular document or documents in the absence of production of such document writ is not maintainable. Moreover, there is amendment in producing additional document. Therefore, the present writ petition stands dismissed.

5. In so far as challenge to the government notification dated 16.01.2020 petitioner is only relying on internal communication dated



16.01.2020 among the Principal Secretary, Road Construction Department and his subordinates and it is not permissible in the absence of production of document and challenging it. Further it is to be noted that there is no prayer to summon records.

6. Accordingly, the present writ petition stands dismissed.

7. Dismissal of the present writ petition would not come in the way of challenging the government notification dated 16.01.2020 in so far as replacing earlier policy decision dated 06.03.2014 for the reasons that petitioner-contractor could avail fresh cause of action as and when any fresh tender is floated on behalf of the official respondents.

8. With that liberty, the present petition stands dismissed.

(P. B. Bajanthri, J)

(Jitendra Kumar, J)

skm/-

AFR/NAFR	NAFR
CAV DATE	
Uploading Date	12.07.2023
Transmission Date	



पत्रांक- 1/PMC/विविध/957/2014 50

पटना, दिनांक :- 20/01/2020

प्रेषक,

अरुण कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :- प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रसंग :- पथ निर्माण विभाग का विभागीय अधिसूचना संख्या- 447(S), दिनांक-16.01.2020 एवं पत्रांक- 449(S), दिनांक-16.01.2020

महाशय,

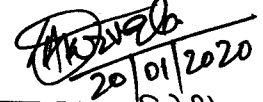
निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में लागू प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त अधिसूचना संख्या- 447(S) दिनांक 16.01.2020-सह-पठित ज्ञापांक-448(S) दिनांक 16.01.2020 एवं इस अधिसूचना के क्रम में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 449(S), दिनांक-16.01.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को जल संसाधन विभाग में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(अरुण कुमार द्विवेदी)

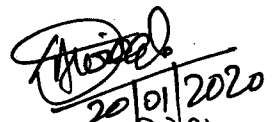
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पटना, दिनांक :- 20/01/2020

ज्ञापांक- 1/PMC/विविध/957/2014 50

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/ कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय/ बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :- यथोक्त।



(अरुण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

447(5)
16/01/2020

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046 (एस) दिनांक-06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण-दोषों की समीक्षा की जायेगी।

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:-

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत कम दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार


16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2008 (अंश)- 448(5) / पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।


16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S)
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 16/01/2020

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।

प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या-447(S), दिनांक 16.01.2020-सह-पठित ज्ञापांक-448(S), दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी निविदाएँ, जो निर्गत हो चुकी हैं तथा दिनांक 16.01.2020 के बाद प्राप्ति होनी है, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्तें जोड़ी जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि: सभी कार्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

334
ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449 (S) पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, पथ
निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.1.20
(अमृत लाल मीणा)

AFFIDAVIT

परिशिष्ट- 3

1. I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing.
2. The undersigned also hereby certifies that neither our firm M/s-----
-----has been blacklisted nor has abandoned any work in any government department, India nor any contract awarded to us for such works have been rescinded, during last five years prior to the date of this bid.
3. The undersigned hereby authorises and request(s) any bank, person, firm or corporation for furnish pertinent information deemed necessary and requested by the Department to verify this statement or regarding my (our) competence and general reputation.
4. The undersigned understand and agrees that further qualifying information may be required and agrees to furnish any such information at the request of the Department project implementing agency.
5. The undersigned also hereby certifies that our firm M/s -----
is not able to disqualify under the provisions made in Clause 3.3 & 4.8 of ITB under Section (1) of SBD.
6. I, the undersigned do hereby undertake that our firm M/s
would invest a minimum cash up to 25% of the value of the work during implementation of the contract.

(Signed by an Authorized Officer of the Firm)

Title of Officer

Name of Firm

Date: